

1500069-56.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Ademais, deve ser considerado o mau antecedente do réu, conforme FA de fls. 63/64, contando com uma condenação por tráfico ilícito de drogas (Processo nº 194070802773). Diante dessas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 7 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 714 dias-multa, mas com estes últimos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

1ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500069-56.2022.8.26.0302 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500069-56.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2012321/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 22437553 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 256/22/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2012321 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADENILTON ROSA WENCESLAU

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Vistos.

ADENILTON ROSA WENCESLAU foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, aos 13/01/2022, por volta das 10h30min, na Base da Polícia Militar Rodoviária, situada na Rodovia SP 225, nº 184, área rural, nesta cidade, transportou, entre estados da federação, 16 tijolos de maconha (9.850,00 gramas) e 2 porções de cocaína (691,81 gramas), para fins de tráfico, sem autorização, quando foi surpreendido e preso por Policiais Militares Rodoviários.

Regularmente notificado (fls. 120/1), o réu ofereceu resposta escrita à acusação (fls. 135/6), após o que a denúncia foi recebida, aos 08/04/2022 (fls. 139/41). Em instrução, ouviram-se duas testemunhas, interrogando-se o réu ao final.

Em memorial, o Ministério Público, entendendo comprovados a materialidade, autoria e elemento subjetivo, insistiu na condenação proposta.

A Defesa pleiteou a absolvição e, subsidiariamente, teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A demanda é inteiramente procedente.

Vejamos.

Materialidade comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11), pelo laudo de constatação provisória de substâncias ilícitas (fls. 13/7), pelas passagens de ônibus apreendidas (fls. 19), pelo laudo de identificação de peças (fls. 91/114 - celulares) e, sobretudo, pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 86/90 - foram detectadas as substâncias COCAÍNA e THC [Tetrahidrocannabinol]).

Autoria e elemento subjetivo igualmente inequívocos.

Em depoimentos ao Juízo, o Policial Militar Rodoviário Luis disse que realizou abordagem de rotina e, ao vistoriar o salão de passageiros, ao entrevistar o réu, este apresentou motivações divergentes sobre sua viagem. Então, realizaram verificação na bagagem dele, onde encontraram cerca de 10kgs de maconha e 770g de cocaína. O acusado informou a equipe que estava transportando entorpecente de Campo Grande para Belo Horizonte, e a viagem passa pelo Estado de São Paulo. Ele afirmara que fora obrigado a transportar a mala para pagar uma dívida de R\$ 1.500,00. O acusado sabia o que ele estava transportando.

A testemunha Policial Militar Marcos relatou os fatos no mesmo sentido da testemunha Luis.

Formalmente interrogado, o réu disse que não sabia o que tinha dentro da mala, mas imagina que fosse algo ilícito. Quando foi preso em 2007, delatou as pessoas que estariam envolvidas e, em determinado dia, entraram em sua casa dizendo que iria matá-lo, a não ser que buscasse uma mala e a transportasse, motivo pelo qual teria praticado o crime.

Como se vê, tudo converge à incontornável conclusão de que o réu cometeu o crime imputado, pois a sua versão (dentre o mais, quis fazer crer que não tinha ciência exata do que estava em sua bagagem, bem como que perpetrou a conduta em razão de ameaça sofrida contra si) permaneceu destoante do contexto probatório (CPP, art. 156, caput, primeira parte), notadamente porque os Policiais Militares Rodoviários confirmaram a dinâmica apresentada pela denúncia, ressaltando-se que adentrou no ônibus na cidade de Dourados/MS com o fito de transportá-la até Belo Horizonte/MG. Considere-se também que a quantidade e a forma em que as drogas foram encontradas (2 porções de cocaína [691,81 gramas] e 16 porções de maconha [9.850,00 gramas], conforme laudo pericial de fls. 86/90) e a dinâmica singular da ocorrência (ao conversarem com o réu no interior do ônibus, os Policiais notaram que ele externou nervosismo e estranharam a versão apresentada por ele), igualmente convergem à conclusão de que o fato se ajusta mesmo ao tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (até porque tal crime é de ação múltipla e de conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, dentre elas, a de transportar drogas).

Observe-se, ainda, que não se encontram nos autos sequer indícios, quanto menos razoáveis, de uma injusta incriminação, não havendo, assim, nenhum motivo para se duvidar da versão apresentada pelos Policiais Militares Rodoviários que diligenciaram no caso.

De mais a mais, não há que se falar em excludente da culpabilidade decorrente de inexigibilidade de conduta diversa, haja vista que tal ônus probatório incumbe ao réu, o qual, no caso sub judice, não demonstrou cabalmente que a ameaça foi insuperável ou invencível a ponto que não conseguisse arrostá-la senão pela prática do tráfico. A propósito, confira a sólida jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: [...] Na hipótese vertente, a corré alegou ter agido nos moldes retratados na denúncia, sob o argumento de temor de represálias decorrentes de dívidas contraídas com um traficante. Não basta para se acolher a excludente de culpabilidade a vaga alegação de temor. É necessário a prova de fato concreto, que justificasse a impossibilidade da realização de conduta diversa à do crime. Não se vislumbrando na instrução do processo a ocorrência dessa situação extrema, torna-se

inconvvincente a tese defensiva. [...] (TJSP, Apelação Criminal nº 1500388-37.2019.8.26.0558, Rel. Figueiredo Gonçalves, 1ª Câmara Criminal, j. 20/02/2021). Consigne-se, então, que indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. [...] (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. 8ª ed., rev. e atual. São Paulo: Editora Atlas, 1997, pág. 318).

Afora isso tudo, só convém frisar que o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Inteligência do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal.

De rigor, portanto, a condenação como proposta, passo à dosimetria da pena, atendendo à ordem do art. 42 da Lei nº 11.343/06 c/c arts. 59 e 68 do Código Penal. Na primeira fase (CP, art. 59, caput), o que merece ser relevada é a maior culpabilidade e circunstâncias ou censurabilidade da conduta, tendo em vista a quantidade e variedade das drogas apreendidas (691,81 gramas de cocaína e 9.850,00 gramas de maconha), evidenciando, além do que, o intenso (e de mais graves consequências) tráfico praticado. Ademais, deve ser considerado o mau antecedente do réu, conforme FA de fls. 63/64, contando com uma condenação por tráfico ilícito de drogas (Processo nº 194070802773). Diante dessas circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base em 7 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 714 dias-multa, mas com estes últimos calculados sobre o mínimo legal, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réu (CP, art. 60 c/c Lei nº 11.343/06, art. 43).

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas, tampouco a da confissão, pois o réu apresentou versão parcial e evidentemente tendenciosa, ressaltando-se que o réu não confirmou que tinha ciência que levaria entorpecente em sua mala, bem como alegou causa excludente de culpabilidade. Não há agravantes a serem aplicadas. Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem observadas, tampouco a do parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois, pela conjugação de todas as circunstâncias do fato propriamente (modus operandi, além do mau antecedente) somente pode levar à indissociável conclusão de que o réu estava ligado a pessoas integrantes do meio criminoso. A propósito, confira: [...] 2. Ainda que não íntegro, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza, o que não pode ser desprezado. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1611320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020). E em razão do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 (tráfico entre Estados da Federação), aplico o aumento de 1/6, pois o mínimo proporcional a uma só causa, razão pela qual torno a pena definitiva em 8 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão e 833 dias-multa. Nos termos do art. 33, § 3º, do CP, o réu deve iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (CP, art. 34), pois o que melhor atende ao binômio da necessidade/suficiência, destacada a gravidade concreta do fato, conforme a análise da dosimetria como um todo e a quantidade da pena.

Finalmente, segundo a prova analisada e o que prevê o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c/c arts. 63 da Lei nº 11.343/06 e art. 91 do CP, tudo o quanto apreendido neste processo deve ter o perdimento decretado (fls. 11).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO move em face de ADENILTON ROSA WENCESLAU, qualificado nos autos, para condená-lo, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, e de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Deixo de reconhecer-lhe o direito de recorrer em liberdade, pois nada de novo ocorreu de modo a não subsistirem as razões que autorizaram a decretação e a manutenção da prisão cautelar (CPP, art. 312). Além do que, porque respondeu preso ao processo, de sorte que seria um paradoxo colocá-lo em liberdade exatamente depois de receber a sentença penal condenatória. A propósito, confira: [...] 4. A

Quinta Turma firmou orientação no sentido de que "não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a perseguição criminal, se persistentes os motivos para a preventiva". [...] (STJ, AgRg no HC 684.792/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). Assim, recomende-se ele na prisão e expeça-se guia de recolhimento, encaminhando-a, com as peças obrigatórias, ao Juízo de Execução. Decreto o perdimento de tudo o quanto apreendido neste processo (fls. 11) e, nos termos do art. 72 da Lei nº 11.343/06, determino a destruição da amostra (se houver) de droga guardada para contraprova. Comunique-se à Autoridade Policial. Custas e despesas processuais na forma da lei, salientando-se que o réu assistido pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, expeça-se o mais necessário, regularize-se e, nada havendo a ser tratado, archive-se estes autos com as cautelas de praxe. Publique-se, intime-se e CUMPRA-SE. Jaú, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA